



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá

PROCESSO: 0006149-05.2016.8.14.0028

AUTOR: MARISA LOJAS S.A.

REU: PARKWAY SHOPPING CENTER S/A

SENTENÇA

Vistos os autos,

Trata-se das ações de nº 0004432-55.2016.8.14.0028 (ação de cobrança movida por Parkway Shopping Center S/A em face de Marisa Lojas S.A.) e 0006149-05.2016.8.14.0028 (ação de rescisão contratual proposta por Marisa Lojas S.A. contra Parkway Shopping Center S/A).

A controvérsia central reside na exigibilidade da multa rescisória de 30% cobrada pelo Shopping, questionada pela Marisa sob alegação de que: (i) a rescisão ocorreu por culpa do locador, que descumpriu cláusulas contratuais essenciais (ocupação mínima e prazo de inauguração); (ii) a multa de 30% sobre os aluguéis restantes seria excessiva e desproporcional.

A parte ré apresentou contestação rechaçando tais alegações e sustentando a plena validade das cláusulas contratuais pactuadas.

É o relatório. Passo à fundamentação.

Do julgamento conjunto e antecipado

Já estando reunidas as ações e uma vez que ambas decorrem do mesmo contrato de locação comercial firmado entre as partes, envolvendo a cobrança da multa rescisória e a sua contestação, o julgamento conjunto se justifica para evitar decisões contraditórias e promover a racionalização da atividade jurisdicional, garantindo a economia processual e a uniformidade na

solução do litígio.

Outrossim, os feitos comportam julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, uma vez que a questão controvertida se restringe a matéria de direito e de prova documental. As partes já apresentaram todos os elementos probatórios necessários à resolução da lide, não havendo necessidade de dilação probatória, especialmente porque as teses discutidas decorrem de interpretação contratual e aplicação de princípios jurídicos, sendo suficiente o conjunto probatório já produzido nos autos.

1. DA INEXIGIBILIDADE DA MULTA RESCISÓRIA

A inexigibilidade da multa rescisória depende da comprovação de inadimplemento exclusivo da locadora ou de sua ilegalidade/abusividade.

O contrato previa a inauguração para 29/04/2012, mas a efetiva inauguração ocorreu em 07/05/2013. No entanto, a cláusula 4.4 estabelece expressamente que a data de inauguração era uma previsão, podendo haver alterações sem que isso gere reparação ao locatário.

Ademais, o termo inicial da vigência contratual era a data da inauguração, não havendo prova de que o atraso tenha causado prejuízo efetivo à locatária. Portanto, não se pode considerar o atraso como inadimplemento da locadora que justifique a rescisão sem ônus.

A Marisa também alega que, à época da devolução do imóvel, o percentual de ocupação era de apenas 63%, inferior ao mínimo estipulado em contrato (70%).

Entretanto não há prova conclusiva nos autos de que a ocupação efetiva fosse inferior ao pactuado. Ainda que houvesse descumprimento, a consequência contratual prevista seria a isenção proporcional do aluguel e não a rescisão contratual sem penalidade.

Dessa forma, não restou demonstrado que a rescisão ocorreu por inadimplemento exclusivo da locadora.

2. DA ABUSIVIDADE DA MULTA RESCISÓRIA

Ainda que a rescisão tenha sido imotivada, a multa rescisória de 30% sobre os aluguéis de janeiro de 2016 a maio de 2023 deve ser analisada sob a ótica da proporcionalidade e razoabilidade.

O artigo 54 da Lei do Inquilinato (Lei 8.245/91) assegura a prevalência das cláusulas contratuais nos contratos de locação em shopping centers. No entanto, a cláusula penal deve ser equitativa e não excessivamente onerosa, conforme o artigo 413 do Código Civil:

" A penalidade deve ser reduzida equitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio."

O cálculo da multa exigida pelo Shopping se baseia no aluguel mínimo vigente à época da rescisão, no valor de R\$ 39.024,61. Considerando o período restante do contrato, correspondente a 89 meses (de janeiro de 2016 a maio de 2023), a multa estipulada contratualmente, correspondente a 30% dos aluguéis remanescentes, resulta no montante de **R\$ 1.028.739,07, valor que equivale a mais de 26 aluguéis mínimos mensais.**

No que tange à proporcionalidade da penalidade, observa-se que a locatária já cumpriu quase três anos de contrato (de maio de 2013 a janeiro de 2016), fato que deve ser levado em

consideração na análise da razoabilidade da multa.

Em contratos de locação comercial atípicos, é comum que as multas rescisórias sejam estipuladas com base em seis aluguéis mínimos, enquanto a penalidade exigida pelo Shopping representa mais de 26 meses de aluguel, ultrapassando o tempo razoável necessário para a recolocação do ponto comercial.

Entendo que um percentual de **10% sobre os aluguéis remanescentes** seria suficiente para indenizar o Shopping pelos eventuais prejuízos da rescisão antecipada, sem comprometer a função reparatória da cláusula penal.

Mantida a base de cálculo sobre os aluguéis remanescentes no período de janeiro de 2016 a maio de 2023, aplica-se a redução do percentual da multa para 10%, resultando no montante de **R\$ 342.913,02**, valor equivalente a aproximadamente nove meses de aluguel.

Ante o exposto, JULGO **PARCIALMENTE PROCEDENTE** o pedido formulado na ação **0004432-55.2016.8.14.0028** e **PARCIALMENTE PROCEDENTE** o pedido na ação **0006149-05.2016.8.14.0028**, nos seguintes termos:

- Condeno a ré (**Marisa Lojas S.A.**) ao pagamento da multa rescisória, reduzida para **10% dos aluguéis vincendos**, resultando no montante de **R\$ 342.913,02**, atualizado monetariamente a partir da data da rescisão (janeiro/2016) e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação.
- Rejeito o pedido de inexigibilidade da multa formulado pela **Marisa** na ação de rescisão contratual.

Do ônus sucumbenciais

Considerando a parcial procedência dos pedidos formulados em ambas as ações e a redução da multa rescisória de 30% para 10%, a distribuição dos ônus sucumbenciais deve refletir essa proporção.

A redução da penalidade representa um terço (1/3) do valor originalmente exigido, o que implica que a parte autora (Shopping) obteve aproximadamente 33,3% de êxito, enquanto a parte ré (Marisa) logrou êxito em 66,7% do pedido de redução da multa.

Dessa forma, arbitro a distribuição dos ônus sucumbenciais nos seguintes termos:

- A parte autora (Parkway Shopping Center S/A) responderá por 66,7% das custas processuais, bem como honorários advocatícios em 10% sobre o valor que deixou de obter com a redução da multa rescisória.
- A parte ré (Marisa Lojas S.A.) arcará com 33,3% das custas processuais, bem como honorários advocatícios em 10% sobre o valor que ainda deverá pagar a título de multa reduzida.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Servirá esta como mandado, nos termos do Provimento nº 11/2009-CJRMB, Diário da Justiça nº 4294 de 11/03/09.

Marabá/PA, assinado e datado eletronicamente.

